P U T U S A N

Nomor 1659/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: **TEDI IRWANTO ALIAS IWAN;**
Tempat Lahir	: Aek Nabara;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 01 September 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Garuda Gang Setia Budi Lingkungan V Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni. S. S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., K Sri Megamawati, S.H., Bachmad Junaidi, S.H., Daniel Lumbantobing, S.H., dan Ray Gafizh, S.H., Advokat – Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan”, berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 1659/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1659/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1659/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum Menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (saty) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 1 (satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum dari terdakwa yang diajukan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Depan Warung Bakso Jln Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang narkotika jenis shabu total berat keseluruhan netto 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula bahwa saksi Hendrik, saksi Redi Yudha, dan saksi Jeri F Sitorus anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sering melakukan penjualan atau transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Redi Yudha bersama informan melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa dan setelah sepakat dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya sepakat melakukan transaksi sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya didepan Warung Bakso, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi-saksi datang ketempat daerah tersebut dan menunggu terdakwa datang dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang menjumpai saksi dan ketika hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) gram kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 1 (satu) gram, Uang sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk Andrew Smith dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK 6305 RT.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Roni (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang seberat 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B masing masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan dipersidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 4207/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tedi Irwanto Alias Iwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Juli tahun 2023 bertempat di Depan Warung Bakso Jln Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang narkotika jenis shabu total berat keseluruhan netto 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula bahwa saksi Hendrik, saksi Redi Yudha, dan saksi Jeri F Sitorus anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sering melakukan penjualan atau transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Redi Yudha bersama informan melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa dan setelah sepakat dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya sepekata melakukan transaksi sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya didepan Warung Bakso, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi-saksi datang ketempat daerah tersebut dan menunggu terdakwa datang dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang menjumpai saksi dan ketika hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) gram kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 1 (satu) gram, Uang sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk Andrew Smith dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK 6305 RT.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Roni (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang seberat 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B masing masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 4207/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tedi Irwanto Alias Iwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
   - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
   - Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi pada saat ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bernama Tedi Irwanto Alias Iwan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebabnya saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya didepan Warung Bakso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dibantu oleh rekan kerja saksi bernama Bripka Redi Yudha dan Brigadir Jeri F. Sitorus, S.H;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi telah menyita barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, barang bukti shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Roni (dalam lidik);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dari yang berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REDI YUDHA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi pada saat ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bernama Tedi Irwanto Alias Iwan;
- Bahwa sebabnya saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya didepan Warung Bakso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dibantu oleh rekan kerja saksi bernama Aipda Hendrik dan Brigadir Jeri F. Sitorus, S.H;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi telah menyita barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, barang bukti shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Roni (dalam lidik);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dari yang berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan pada BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu petugas kepolisian;
- Bahwa sebabnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan tindak pdiana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama terdakwa ketika itu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sumut Pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Sumut tepatnya didepan Warung Bakso;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roni (dalam lidik);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa belum ada menerima upah atau imbalan untuk memperoleh Narkotika jenis shabu kepada pembeli karena sebelum laku dijual terdakwa sudah ketangkap polisi;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang terdakwa beli dari Roni seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada saat dihadapkan pada pemeriksaan terdakwa mengenali barang bukti yang kini disita oleh pihak petugas;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (saty) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 1 (satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith;
- Uang sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK 6305 RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sumut Pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Sumut tepatnya didepan Warung Bakso;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roni (dalam lidik);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa belum ada menerima upah atau imbalan untuk memperoleh Narkotika jenis shabu kepada pembeli karena sebelum laku dijual terdakwa sudah ketangkap polisi;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang terdakwa beli dari Roni seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada saat dihadapkan pada pemeriksaan terdakwa mengenali barang bukti yang kini disita oleh pihak petugas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang seberat 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B masing masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 4207/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tedi Irwanto Alias Iwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Tedi Irwanto Alias Iwan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sumut Pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Sumut tepatnya didepan Warung Bakso;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih netto 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roni (dalam lidik);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli;

Bahwa terdakwa belum ada menerima upah atau imbalan untuk memperoleh Narkotika jenis shabu kepada pembeli karena sebelum laku dijual terdakwa sudah ketangkap polisi;

Bahwa harga Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang terdakwa beli dari Roni seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar, pada saat dihadapkan pada pemeriksaan terdakwa mengenali barang bukti yang kini disita oleh pihak petugas;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa tentang unsur "Narkotika Golongan I", menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang seberat 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B masing masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan dipersidangan;

Bahwa berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 4207/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tedi Irwanto Alias Iwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu-shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kami selaku Penasihat Hukum terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon agar kiranya memberikan hukuman yang seringan – ringannya kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit – belit sehingga mempelancar proses persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa untuk itu kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (saty) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 1 (satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak berlangsungnya kehidupan generasi penerus bangsa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tedi Irwanto Alias Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (saty) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru model senter berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 1 (satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau merk Andrew Smith, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk kawasaki Ninja 150 J warna Hitam No. Pol BK-6305 RT, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Gaul Manurung, S.H., Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Arfan Yani, S.H.	**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)